

El presupuesto. Concepto y clases. La LGP. Las leyes de estabilidad presupuestaria

Marco constitucional · LGP · LOEPSF · Nuevo marco europeo de gobernanza fiscal

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

CONTEXTO 2026

PGE 2023 (Ley 31/2022) prorrogados por 3er año consecutivo (art. 134.4 CE, Acuerdo CM 23/12/2025). Reglas fiscales reactivadas desde 1/1/2024 tras suspensión 2020-2023. Nuevo marco UE (Rgto. 2024/1263, 2024/1264, Directiva 2024/1265) en vigor desde 30/4/2024: desplaza el art. 12 LOEPSF por la "senda de gasto neto" del Plan Fiscal-Estructural español (validado por la Comisión 26/11/2024: 3,7%/3,5%/3,2%/3,0% 2025-2028). Orden HAC/557/2026 (3 junio, BOE-A-2026-12037) para elaboración PGE 2027.

Marco constitucional (art. 134 CE)

7 apartados: iniciativa exclusiva del Gobierno (134.1); plazo 3 meses antes de expirar los del año anterior (134.3); prórroga automática si no se aprueban (134.4); enmiendas de aumento requieren conformidad del Gobierno (134.6); la LPGE no puede crear tributos (134.7). Art. 135 CE (reforma 27/09/2011, 5 apartados): estabilidad presupuestaria de todas las AA.PP., prioridad absoluta del pago de la deuda pública.

La Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003)

Elemento	Contenido
Estructura	7 Títulos, 26 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias
Subsectores (art. 2)	Administrativo (presupuesto limitativo) · Empresarial y fundacional (presupuesto estimativo)
Principios (art. 26)	Programación, anualidad, unidad de caja, unidad de patrimonio, especialidad triple (cualitativa/cuantitativa/temporal), no afectación
Fondo de Contingencia (art. 50)	2% del límite de gasto no financiero del Estado; dispone Consejo de Ministros

LOEPSF (LO 2/2012)

Elemento	Contenido
Estructura	6 capítulos, 7 principios (arts. 3-9)
Reglas fiscales	Déficit estructural: 0% general (excepción 0,4% PIB); deuda máx. 60% PIB (reparto 44/13/3); gasto: variación ≤ tasa de referencia del PIB
Procedimiento art. 15	Fijación de objetivos; LO 2/2024: si el Senado rechaza, el Congreso re-vota por mayoría simple sin reiniciar el procedimiento
Medidas (Cap. IV)	Preventivas → correctivas → coercitivas
Destino del superávit (art. 32)	Reducción de endeudamiento / Fondo de Reserva de la Seguridad Social

TRAMPAS

El desplazamiento del art. 12 LOEPSF por el nuevo marco europeo NO deroga la LOEPSF: coexisten. No confundir "senda de gasto neto" (marco europeo 2024) con la antigua "regla de gasto" del art. 12 LOEPSF. Las Cortes Generales quedan excluidas del ámbito de aplicación directa de ciertos preceptos de control interno de la LGP.